

dilectis filiis magistro scholarum et Magistris⁵ R. de Corzon⁶ et P. canonicis Noviomensibus⁷ eiusdem loci a nobis dudum correctione commissa⁸, ipsi bis ad idem monasterium accedentes, quibusdam correctis ibidem nonnulla, quae statuenda fuerant, statuerunt, inquisitionis instantiam quorundam impediendo malitia retardando, ad quorum contumaciam reprimendam saeculare intendebant brachium invocare. Verum dilectus filius noster G.⁹ sanctae Mariae in porticu diaconus cardinalis, tunc¹⁰ apostolicae sedis legatus, interim ad idem veniens monasterium, supra dicto G.¹¹ praesente, nec reclamante, super statu monasterii memorati coepit inquirere diligenter. Et quum inquisitione finita eum¹² Parisius¹³ evocasset, propositum contra inquisitionem eandem si quid rationabiliter duceret proponendum: idem W. praesentiam eius adiens allegavit, quod in monasterii correctione procedere non valebat, quae praedictis iudicibus prius fuerat auctoritate nostra commissa, et cardinalem¹⁴ ipsum ex iustis causis se asserens habere suspectum, vocem ad nos appellationis emisit; quem¹⁵ cardinalis, inspectis his, quae probata fuerant contra eum, de consilio peritorum amovit a regimine abbacie, dando fratribus eiusdem loci liberam facultatem alium eligendi, qui dilectum filium Ioannem abbatem Corbeiensem, tunc priorem de Argentolio¹⁶, virum providum et honestum, elegerunt concorditer in abbatem. †[Quum autem dictus W. postmodum ad sedem apostolicam accessisset, asserens se per cardinalem ipsum quorundam falsis suggestionibus circumventum ab abbacia sine rationabili causa remotum, nos eiusdem coenobii tranquillitati paterna sollicitudine providere volentes, venerabilibus fratribus nostris archiepiscopo Remensi et Atrebatensi episcopo dedimus in mandatis, ut ad compositionem inter eundem W. et substitutum ei darent studium et operam efficacem, alioquin tam per iam dictum legatum quam per alios inquirerent diligentius veritatem, et eam nobis usque ad festum sancti Remigii proximo nunc venturum fideliter intimarent, ut per eorum relationem certiores effecti procederemus in eodem negotio, prout procedendum utilius videremus. Qui quum super reformatione pacis proficere nequissimum, sicut ex literis eorum accepimus, processerunt ad inquirendum super praemissis omnibus veritatem, testibus ab utraque parte receptis, et ea, quae tam per se quam per cardinalis inquisitionem invenerant, nobis sub sigillis propriis transmiserunt. Nuper autem praefatus W. atque I. in nostra propter hoc praesentia constituti, idem W. quod a legato post appellationem ad nos interpositam factum fuerat petiit revocari, allegans, quod, quum correctio monasterii fuerit iudicibus memoratis iniuncta, et ipsi, quibusdam correctis et nonnullis statutis ibidem, aliorum correctionem ex causa duxerint rationabili differendam, cardinalis interim de iure non potuit procedere ad eandem, quum generale mandatum non derogeret speciali. Ad quod fuit ex adverso responsum, quod quum W. praesente nec reclamante ad inquisitionem processerit cardinalis, idem W. vultur in hoc tacite consensisse, ut inquisitione facta corrigeret cardinalis quae corrigenda videret. Contra quod idem W. taliter proponebat, quod, licet statim, ut coepit inquirere cardinalis, non duxerit reclamandum, credens eum nolle procedere contra ipsum, sed absque sui gravamine aliquid in ecclesia utiliter ordinare, postquam tamen evocatus ab ipso cognovit, quod adversus eum procedere intendebat, eius declinavit examen ad nostram audientiam appellando. Proposuit insuper pars adversa, quod, quum praedicti iudices omisissent in monasterii correctione procedere, ac periculum traheret ad se mora, cardinalis ipse, ad quem spectabat ex iniuncto sibi legationis officio cura eius, ad reformationem ipsius loci interponere potuit partes suas. Quum enim secundum iuris civilis auctoritatem in illis etiam casibus, in quibus solennis ordo iudicarius observatur, in criminali causa ultra biennium a contestatione litis non sit eius instantia protrahenda, et nos quoque, consulti, quamdiu delegatus a nobis, qui sententiam tulerat, iurisdictionem suam interponere valeat, ut sententiae pareatur, respondisse noscamur, quod usque ad annum integrum iurisdictionem sibi commissam ad exsequendum sententiam valeat exercere, dictis iudicibus differentibus in correctione procedere, quum iam decem et septem essent menses elapsi, ex quo noscuntur mandatum apostolicum recepisse, ac de criminibus, licet non criminaliter ageretur, correctioni non immerito cardinalis insistere potuit memoratae. Sed ad hoc altera pars respondit, quod hoc colorem

excusationis haberet, si praedicti iudices a legato commoniti ad correctionem procedere neglexissent. In quo casu eorum forte defectus per diligentiam potuisset legati suppleri, sicut de metropolitano in canonibus legitur, quod tunc demum potest ea facere, quae ad suffraganeos pertinent, quum illa suffraganei negligunt adimplere.¹⁷ His igitur et aliis, quae utraque pars proponere curavit¹⁸, [inquisitione utraque, cardinalis videlicet et archiepiscopi et episcopi praedictorum, diligenter inspecta, intelleximus ex depositionibus iuratorum, quod, quum tempore promotionis ipsius W. octo millium librarum debito monasterium gravaretur, et non multo tempore post idem debitum usque ad duo millia librarum fuerit diminutum, nunc tamen usque ad sex millium librarum summam excrevit; quum, sicut prius contigerat, de proventus monasterii debitum potius diminui debuerit quam augeri, nisi rectoris incuria obstulisset. Et quamvis ad excusationem suam proposuerit idem W., quod propter expensas factas in causa, quam contra Cluniacense monasterium habuit, in qua quendam prioratum evicit, idem fuerat debitum augmentatum, fuit tamen ei ex adverso responsum, quod propter expensas illas debitum interim augmentari non debuit, quum propter hoc possessiones quasdam eiusdem obligaverit prioratus, maxime quum in eiusdem prosecutione negotii vix expensae fuerint mille librae. Adiecit etiam dictus W., quod occasione cuiusdam domus, quam in villa Corbeiae de novo construxerat, debitum supradictum excrevit. Ad quod pars adversa respondit, quod ex proventus monasterii expensas huiusmodi facere potuit absque onere debitorum, praesertim quum propter hoc non modicum auxilium a burgensibus fuerit eidem impensum. Praeterea quum ex confessione ipsius constiterit, quod in capitulo praestiterat iuramentum, ne debitum de novo contraheret, ac postea contraxerit debitum contra iuramentum proprium veniendo, sicut testes deponunt, argui de periurio videbatur. Ad quod idem W. hoc modo respondit, quod, etsi primo huiusmodi praestiterat iuramentum, postea tamen quoddam factum fuit in capitulo constitutum, per quod iuramentum ipsum exstitit relaxatum. Sed contra hoc pars altera replicavit, quia, quum non constiterit, quod per tale statutum revocatum fuerit iuramentum, et appareret eundem W. non solummodo iuramentum de debito non contrahendo praestasse, sed venisse postea contra illud, manifeste liquebat, ipsum reatum periurii incurrisse. Sed et ipsius insufficientia et negligentia dissoluta videbantur manifeste probari. Et quamquam aliqui testium eum, quantum in se, dixerint esse bonum, nulli tamen deposuerunt expresse, quod utilis esset eius provisio monasterio saepedicto.] Quum igitur¹⁹ nobis de talibus fuerit sufficiens in tali negotio facta fides, propter quae praefatus G.²⁰ erat merito amovendus, etsi restituendus foret propter iudicarium ordinem non servatum, ob causas tamen praedictas ipsum providimus manere privatum regimine abbacie, supra²¹ dictum priorem, quem pro eo, quod, praefatus G.²² propter iuris ordinem non servatum quodammodo inordinate remoto, intelleximus²³ ob eandem causam per consequentiam minus legitime substitutum, per sententiam amoventes. Quem quia non propter personae vitium vel scientiae²⁴ defectum, sed propter iuris solennitatem, sicut praemissum est, praetermissam amovimus, ipsum postmodum restitimus in abbatem, [et memorato W. etc. Dat. Lat. VII. Kal. Mart. Pont. nostr. Ao. XIII. 1210.]

CAP. XXIII. 1

Agenti possessorio adipiscendae in beneficiis non obstat exceptio criminis, nisi de eo sit infamatus; et infamato, accusatore non probante vel non apparente, indicitur purgatio, in qua si defecerit, punitur ut convictus.

Idem².

Accedens ad praesentiam nostram G. nepos quondam H. subdiaconi nostri, sua nobis conquestione³ monstravit, quod, quum idem H.⁴ apud sedem apostolicam viam universae carnis ingressus fuisset, praebendam, quam decedens habuerat in ecclesia Cremonensi, ei duximus conferendam, †venerabili fratri nostro H. episcopo et dilectis filiis capitulo Cremonensi iungentes, ut eum in fratrem reciperent, et tam stallum in choro quam locum in capitulo, et praebendam eandem ipsi sine difficultate aliqua assignarent; tibi etiam, fili archidiacone, et dilectis filiis⁵ praeposito S. Agathae dedimus in mandatis,

Tit. I. Cap. XXII. 5) magistro: Dbc 6) nomen in Codd. D corruptum est. 7) Novien.: Dag; Novien.: Dfh 8) praemissa: Db 9) Guala: Reg. 10) nunc: Dh 11) Gual.: FGHN; Gualterio: N; Walterio: Dagch; Waltero: Df Reg. 12) praedictum W. (Walterium): Bf; Walterum: Reg.; D Reg. 13) Parisiis: LN 14) cardinalis: Dh 15) Porro cardinalis... ipsum amovit: D Reg. 16) Argentario: D 17) proposuit: D 18) intellexit: ib. 19) ergo: Reg.; deest: D 20) W.: D Reg. 21) Ioannem nihilominus

supradictum: ib. 22) W.: MD Reg. 23) intellegimus: M; intellexerimus: Db 24) sc.: deest: GMD Reg.

Cap. XXIII. 1) Restitutum ex Comp. IV. c. 3. de conc. praeb. (3, 3.) 2) add.: in Registro: Dagch; — scr. ao. 1215. — Potthast no. 5018. 3) quaestione: Dag; add.: insinuatione vel: Db 4) dil. fil. noster H. subdiaconus: D 5) fil.: deest: Dag

ut, si episcopus et canonici mandatum apostolicum non implerent, vos illud sublato appellationis obstaculo exsequi curaretis, contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione remota compescentes. Quumque tu et idem praepositus, sicut ex literis vestris accepimus, monuissetis episcopum et canonicos Cremonenses ad mandatum apostolicum exsequendum, ipsi asseruerunt, nostras literas per veri suppressionem obtentas, quum, vivente adhuc subdiacono praedicto, filium cuiusdam nobilis civis Cremonensis in canonicum recepissent, et promisissent proximam⁶ vacaturam. Adiecerunt etiam, quod ante receptionem literarum nostrarum nuncium suum ad sedem apostolicam destinarunt, et ideo, ne procederet ulterius, ad audientiam nostram appellarunt. Iuvenis etiam, cui per episcopum et canonicos eadem fuerat praebenda concessa, duxit ad audientiam nostram proclamandum. Unde vos non processistis ulterius, sed quae acta fuerant per vestras nobis literas intimastis. Petebat igitur memoratus⁷ G., ut ex eo, quod canonici contra Lateranense concilium fecerant⁸, impellere non paterentur nostrae concessionis effectum, sed praebendam ipsam faceremus eum pacifice⁹ possidere. Quae si fuisset etiam iuveni memorato concessa, debebat tamen nostra concessio, quae praecesserat, praevallere. Verum [dilectus] filius Bonus Ioannes¹⁰ praedictorum canonicorum et episcopi nuncius proposuit, quod, priusquam ad eos mandatum apostolicum emanasset, praebendam ipsam iuveni concesserant memorato, et subiunxit, quod dictus G. super homicidio et periurio infamia publica laborabat¹¹. Unde non solum admittendus non erat ad Cremonensem ecclesiam¹², sed eiciendus potius etiam, si fuisset admissus. Episcopus quoque per suas nobis literas intimavit, quod, quum pro eodem G. literas apostolicas recepisset, ei consuluit, ut, si conscientia salva posset, saltem de periurio et homicidio se purgaret, nisi contra eum appareat legitimus accusator; sed ipse purgationem praestare noluit, nec offerre. Nos igitur, attendentes, quod¹³ filius nobilis memorati, sicut episcopi et canonicorum Cremonensium, et executorum nostrorum literae attestabantur, fuit contra Lateranense concilium ad proximam vacaturam admissus, ut postmodum accepimus¹⁴, non vacantem, quum, priusquam de morte subdiaconi¹⁵ [ad] Cremonam certus nuncius pervenire potuisset, praedictam praebendam concesserimus memorato G., discretioni vestrae per apostolica scripta Mandamus, quatenus quod de praemisso iure factum est denunciatis irritum et inane, ac, nisi praefatus¹⁶ G. super obiectis eidem in modum exceptionis criminibus, videlicet periurio et homicidio, publice fuerit infamatus, concessionem nostram sibi factam executioni mandetis. Deinde¹⁷, si legitimus accusator apparuerit, audiat quae fuerint hinc inde proposita, et, si praedicta crimina vel eorum aliquod legitime probatum¹⁸ fuerit contra¹⁹ eum, ipsi super eadem praebenda perpetuum silentium appellatione postposita²⁰, imponatis. Quod si probare nequiverint, eum sibi auctoritate apostolica confirmetis. Si vero contra eum legitimus non apparuerit accusator, et²¹ ipse super praedictis criminibus dignoscitur respersus infamia²², purgationem ei canonicam indicatis; in qua si forte defecerit, perpetuum imponatis²³ ei silentium. Si autem, purgationem²⁴ praestiterit²⁵, contradictores ab eius molestia compescentes²⁶, eos, qui eum nisi sunt impedire, in expensis ipsi legitimis condemnatis²⁷.

CAP. XXIV.¹

Superior contra subditum, maxime praelatum, de his tantum inquireret super quibus praecessit infamia, et tunc vocabit eum, et tradet sibi capitula et nomina, et testium dicta publicabit, et ipsius legitimas exceptiones admittet, et, probato gravi crimine, eum ab administratione removebit. In regularibus vero praelatis ad unguem servandus non est hic ordo. Et quanquam in hac summatione modica videatur agi differentia inter praelatos et subditos, contra quos inquirunt, tamen facienda est, ut patet in littera.

Idem in concilio generali.

Qualiter et quando² debeat praelatus procedere ad in-

quirendum et puniendum subditorum excessus, ex auctoritatibus³ veteris et novi testamenti colligitur evidenter, ex quibus postea processerunt⁴ canonicae sanctiones, sicut olim aperte distinximus⁵, et⁶ nunc sacri approbatione concilii confirmamus. Legitur enim in evangelio, quod villicus ille, qui diffamatus erat apud dominum suum, quasi⁷ dissipasset bona ipsius⁸, audivit ab illo: „Quid⁹ hoc audio de te? redde rationem villicationis tuae, iam enim non poteris amplius¹⁰ villicare.“ Et¹¹ in Genesi Dominus ait: „Descendam et videbo, utrum clamorem, qui venit ad me, opere compleverint.“ Ex quibus auctoritatibus manifeste probatur¹², quod non solum quum subditus, verum etiam quum praelatus excedit, si per clamorem et famam¹³ ad aures superioris pervenerit, non quidem a malevolis et maledicis¹⁴, sed a providis et honestis, nec semel tantum, sed saepe, quod clamor¹⁵ innuit et diffamatio manifestat, debet coram ecclesiae senioribus veritatem diligentius perscrutari, ut, si rei poposcerit¹⁶ qualitas, canonica districtio culpam feriat delinquentis, non tanquam idem¹⁷ sit accusator¹⁸ et iudex, sed quasi¹⁹ denunciante fama vel deferente clamore officii sui debitum exsequatur. Licet autem hoc sit observandum in subditis, diligentius²⁰ tamen est observandum in praelatis, qui quasi signum sunt positi ad sagittam. Et quia non possunt omnibus complacere, quum ex officio suo²¹ teneantur non solum arguere, sed etiam increpare, quin etiam interdum suspendere, nonnunquam vero ligare: frequenter odium multorum incurrunt et insidias patiuntur. Et ideo sancti Patres provide statuerunt, ut accusatio praelatorum non facile admittatur, ne concussis columnis corruat aedificium, nisi diligens adhibeatur cautela, per quam non solum falsae, sed etiam²² malignae criminationi²³ ianua praecludatur. Verum ita voluerunt providere praelatis, ne criminatione iniuste, ut tamen caverent, ne delinquerent insolenter, contra morbum utrumque invenientes medicinam congruam, videlicet ut criminalis accusatio, quae²⁴ ad diminutionem capitis, id est degradationem, intenditur²⁵, nisi legitima²⁶ praecedat inscriptio, nullatenus admittatur. Sed quum super excessibus suis quisquam fuerit infamatus, ita ut²⁷ iam clamor ascendat, qui diutius sine scandalo dissimulari non possit vel sine periculo tolerari: absque dubitationis scrupulo ad inquirendum et puniendum eius excessus, non ex odii fomite, sed caritatis procedatur affectu, quatenus²⁸, si fuerit gravis excessus, etsi non degradetur ab ordine, ab administratione tamen amoveatur omnino, quod est secundum sententiam evangelicam a villicatione villicum amoveri, qui non potest villicationis suae dignam reddere rationem. Debet igitur esse praesens is, contra quem facienda est inquisitio, nisi se per contumaciam absentaverit²⁹, et exponenda sunt ei³⁰ illa³¹ capitula, de quibus fuerit inquirendum, ut facultatem habeat defendendi se ipsum. Et non solum dicta, sed etiam nomina ipsa testium sunt ei, ut quid et³² a quo sit dictum appareat, publicanda, nec non exceptiones et replicationes legitimae admittendae, ne per suppressionem nominum infamandi, per exceptionem vero exclusionem deponendi falsum audacia praebetur. Ad corrigendos itaque subditorum excessus tanto diligentius debet praelatus assurgere, quanto damabilius eorum offensas desereret incorrectas. Contra quos, ut de notioris excessibus taceatur, etsi³³ tribus modis possit³⁴ procedi, per accusationem videlicet, denunciationem et inquisitionem ipsorum³⁵: ut tamen in omnibus diligens adhibeatur cautela, ne forte per leve compendium ad grave dispendium veniatur, sicut accusationem legitima debet praecedere inscriptio, sic et denunciationem caritativa monitio³⁶, et inquisitionem clamorosa insinuatio praevenire, illo semper adhibito moderamine, ut iuxta formam iudicii sententiae quoque forma dictetur. Hunc tamen ordinem circa regulares personas non credimus usquequaque servandum, quae³⁷, quum causa

Tit. I. Cap. XXIII. 6) praebendam proximo: *Db* 7) *adh.*: clerici: *ib.* 8) fecerunt: *ib.* 9) pacifica possessione gaudere (eum: *deest*): *ib.* 10) Ioannis: *ib.* 11) laborat: *ib.* 12) praebendam: *ib.*: *deest*: *De* 13) quod si: *Db* 14) acceperint: *Dab* 15) *adh.*: ipsius: *Dac* 16) praefatus clericus super praedictis (dictis: *Db*) criminibus publice fuerit infamatus concessionem nostram sibi factam per censur. eccl. app. rem. executioni mandetis: *D* 17) Denum: *GDfgh* 18) fuerint probata ipsi: *D* 19) cont. eam: *deest*: *Db* 20) app. postp.: *deest*: *ib.* 21) si: *D* 22) fama: *D* 23) imponere curetis: *Db* 24) purg.: *deest*: *GHKLMN*; eam: *La*; ipsam: *D* 25) praest.: *deest*: *Dacy* 26) compositis et eos, qui nisi: *D* 27) condemnantes: *FHKV*.

Cap. XXIV. 1) c. 8. Conc. Later. IV. (1215.). — *Comp.* IV. c. 4. h. t. (5, 1.) 2) quomodo: *Conc. ap. Mans.* 3) auctoritate: *Dufgh* 4) super hoc processerant: *Db* 5) cf. supra c. 17., ex quo haec *Conc. Lat.* verba desumpta sunt.

6) ita et: *Db* 7) quia: *Dh* 8) illius: *Df*; sua: *Conc. Ms.* 9) *Luc. XVI. 2.* 10) ampl.: *deest*: *FHKLMND Conc.* 11) Et: *deest*: *Dh*: — *c. Genes.* 12) comprobatur: *Conc.* 13) *adh.*: eius: *Db*: et fam.: *XVIII. 21.* 14) suspectis: *Db* 15) clamatio: *Dh* 16) poposuit: *Dabh* 17) id.: *deest*: *Dufgh Conc.* 18) actor: *Codd. coll. a. Dufgh Conc.* 19) quia: *Dh* 20) diligenter: *Dh* 21) suo: *deest*: *FHKLMND Conc.* 22) et: *Dubd* 23) criminationis: *D Conc. Ms.* 24) per quam: *Dh* 25) tenditur: *ib.*: *intendit*: *Conc. Ms.* 26) legitime: *Db* 27) ut interim. (in tantum: *Dd*) iam: *Dhd* 28) quare: *FH*; quoniam: *I*; qua: *A* 29) absentaret: *FHLNDabgh* 30) ei: *deest*: *FHKLMND Conc. Ms.* 31) illi: *Dudy* 32) et: *deest*: *D*; vel: *Conc. Ms.* 33) etiam: *Db* 34) posset: *Dabh* 35) eorum: *Conc.* 36) admonitio: *Dhd Conc.* 37) qui: *Daf*.

requirit, facilius et liberior a suis possunt³⁸ administrationibus amoveri.

CAP. XXV.¹

Metropolitani ad correctionem excessuum et reformationem morum singulis annis facere debent provinciale concilium, in quo statuere debent personas idoneas per singulas dioeceses, quae sollicite investigent, et in sequenti concilio referant corrigenda. Et episcopi debent facere synodos episcopales singulis annis, et publicare agitata in provinciali concilio, et haec negligentes ab executione officii suspenduntur. H. d.

Idem in eodem.

Sicut olim a sanctis Patribus noscitur institutum, metropolitani singulis annis cum suis suffraganeis provincialia non omittant concilia celebrare, in quibus de corrigendis excessibus et moribus reformandis, praesertim in clero, diligentem habeant cum Dei timore tractatum, canonicas regulas², et³ maxime, quae statutae⁴ sunt in hoc generali concilio, relegendes, ut eas faciant observari, debitam poenam transgressoribus infligendo⁵. Ut autem id valeat⁶ efficacius adimpleri, per singulas dioeceses statuunt⁷ personas idoneas, providas videlicet et honestas, quae per totum annum simpliciter et de plano absque ulla iurisdictione sollicite investigent quae correctione vel reformatione sunt⁸ digna, et ea fideliter perferant ad metropolitanum et suffraganeos et alios⁹ in concilio subsequenti, ut super¹⁰ his et aliis, prout utilitati et honestati congruerit¹¹, provida deliberatione procedant, et quae¹² statuerint faciant observari, publicaturi¹³ ea¹⁴ in episcopalibus synodis annuatim per singulas dioeceses celebrandis. Quisquis autem hoc salutare statutum neglexerit adimplere, a sui¹⁵ executione officii suspendatur, [donec per superioris arbitrium eius relaxetur.]

CAP. XXVI.¹

Sententiae excommunicationum, suspensionum vel interdicti, latae post denunciationem per abbatem denunciatum vel alium pro ipso in monachos denunciatis vel adhaerentes eisdem, relaxantur. Spoliati restituntur, et iuramenta de tacenda veritate relaxantur, dicta testium denunciatorum traduntur, et expensae de bonis monasterii monachis denunciantibus ministrantur; et propter hoc ab obedientia abbatibus non eximuntur, sine tamen litis praeiudicio.

Gregorius IX. Archiepiscopo et Priori sanctae Mariae Rothomagensis.

Olim I. V.^{2*} et P. ordinis Tyronensis (*Et infra*) Ne igitur reformatio monasterii valeat retardari, mandamus, quatenus, relaxatis excommunicationum seu suspensionum sententiis, si quas idem abbas protulerit vel per quoscunque iudices promulgari fecit post inceptum negotium in eos et adhaerentes eisdem, ac eis restituitis, quos idem abbas negotio ipso pendente contra iustitiam spoliavit, in negotio de plano et absque iudiciorum strepitu procedentes, quum talibus maxime in hoc casu non deceat Dei servos involvi, inquiratis quae circa personas et observantias regulares videritis inquirenda, corrigentes et reformantes tam in capite quam in membris quae correctionis et reformationis officio noveritis indigere, iuramentis, si qua de tacenda veritate abbas extorserat, relaxatis, proviso, ut negotio ipso pendente praefati monachi eidem abbati obediant et intendant, ita tamen, quod per hoc prosecutio negotii non valeat impediri. Si vero testes contra eundem abbatem producti fuerint, dictorum ipsorum ei copiam faciat³. Praedictis autem monachis expensas, factas propter hoc, et tribus vel quatuor ex istis, vel aliis, quos idoneos ad dictum negotium prosequendum duxeritis assumendos, faciat de bonis eiusdem monasterii, et⁴ faciendas expensas ad prosecutionem ipsius negotii necessarias, computatis, si qua propter hoc receperunt, de bonis monasterii, quum proprio non habeant, ministrari. Contradictores etc.

CAP. XXVII.¹

Contra praelatum, denunciatum de dilapidatione, fit commissio super veritate inquirenda, et pendente negotio debet sibi interdicti potestas alienandi.

Idem Episcopo Cister.², de Alde. et de Salen. Abbatibus.

Praelatorum excessus †[tanto sunt severius corrigendi, quanto plures eorum corrumpuntur exemplo, si remanent in-correcti] Sane dilecti filii C. [C. E. H.] et quatuor³ alii canonici Frisigienses^{4*} [bonae memoriae H. papae praedecessori nostro] denunciando monstrarunt, quod [venerabilis frater noster] Frisigiensis^{5*} episcopus bona sui episcopatus, quem, ut dicunt, fuit minus canonicè assecutus, adeo graviter dilapidat et consumit, quod, nisi celeriter adhibeatur remedium, episcopatus idem per eum ad irreparabile^{6*} dissolutionis^{7*} opprobrium deducetur, nec solummodo rerum, verum etiam famae suae prodigus et salutis, vitam ducit enormiter dissolutam, †[adeo ut inficiationi eius continentiae non sit locus, quum manifeste cohabitationis indicio comprobetur, alias quod modesta pontificalis gravitatis abiecta se dictis et factis sic levem ac irreprehensibilem exhibet, ut eius vita eis sit in laqueum et in scandalum, quibus esse deberet honestatis exemplum. Quia igitur haec sub dissimulatione transire nec volumus nec debemus, sequentes formam literarum, quas dictus praedecessor noster super hoc providerat destinandas.] Discretionis vestrae [per apostolica scripta] mandamus, quatenus personaliter accedentes ad locum inquiratis sollicite veritatem, et eam fideliter conscribentes sub sigillis vestris nobis transmittatis inclusam, eidem⁸ episcopo terminum assignantes, quo nostro se conspectui [personaliter] repraesentet pro meritis recepturus, potestate vendendi, dandi⁹, infeudandi seu quomodolibet alienandi bona ipsius ecclesiae interim eidem [episcopo] penitus interdicta. [Quod si etc. Dat. Later. V. Kal. Mai. Ao. I. 1227.]

TITULUS II.

DE CALUMNIATORIBUS.

CAP. I.¹

Subdiaconus, calumniose accusans diaconum, subdiaconatu privatur, et publice verberibus castigatur, et in exilium mittitur.

Gregorius Anthemio Subdiacono².

Quum fortius punienda sint crimina, quae insontibus et maxime sacris hominibus inferuntur, quam sitis culpabiles omnes, qui in causa Ioannis diaconi resedistis, attendite³, ut Hilarium⁴, criminatorem ipsius, nulla ex diffinitione vestra poena conveniens^{5*} castigaret. †[Nec illud ad excusationem vestram creditis esse idoneum, quod vobis, quasi iudicare volentibus, solus frater et coepiscopus noster Paschasius dicitur distulisse. Nam si zelus in vobis rectitudinis viginisset, facilius uni a multis rationabiliter suaderi, quam multi ab uno poterant sine causa differri. Quia ergo tantae nequitiae malum sine digna non debet ultione transire, iubemus⁶ eundem H. prius subdiaconatus, quo indignus fungitur, privari officio, et verberibus publice castigatum in exilium deportari, ut unius poena multorum possit esse correctio etc.]

CAP. II.¹

Denunciator, in probatione criminum deficiens, ab officio et beneficio suspenditur, donec innocentiam suam purget.

Innocentius III. Zamorensi, Segobiensi² et Abulensi Episcopis.

Quum dilectus filius, magister scholarium Palentinus³, ad sedem apostolicam accessisset, et nobis de suo^{4*} episcopo

Tit. I. Cap. XXIV. 38) possint: Cont. Böhm.

Cap. XXV. 1) c. 6. Conc. eiusd. — Comp. IV. c. 5. h. t. (5, 1.) 2) causas: Conc. Ms. 3) et: existat: FGHK 4) statuta: GLa Conc. Ms.: constitutae: I 5) iniungenda: Db 6) valeant... adimplere: Dh 7) constituent: Db 8) sint: LaMdb Conc. 9) et ad al.: GHVabdg: deest: Df Conc. Ms. 10) similiter: Dh 11) congruit: GLMNDahfph 12) quod: Dab Conc. Ms. 13) publicantes: Conc. 14) ea quae: NDb 15) a suis beneficiis et ex: Conc.

Cap. XXVI. 1) 1227—34. — Potthast no. 9669. 2) W.: FGLaN 3) dari fac.: Cont. Böhm. 4) et: deest: FHLKLN.

Cap. XXVII. 1) Restitutum ex orig. ap. Deutinger Beiträge z. Gesch. d. Erzstifts. München u. Freising (München 1851.) II, 9. 2) Episcopo Eistetenst... de Aldeparc et de Salem abbatibus Pataviens. et Constant. dioecesis: Reg.; — Potthast no. 7887. 3) quidam: orig. 4) Frisingenses:

FGH orig. 5) cf. not. 4. 6) irreparabilis: Codd. coll. orig. 7) desolationis: FGHKLbMN orig. 8) eundem episcopum ad nostram praesentiam, quatuor mensium post citationem vestram sibi term.: orig. 9) obligandi: orig.

Tit. II. Cap. I. 1) Restitutum ex Greg. I. Reg. XI. 71.; Burch. II. 201.; Lips. XLII. 5.; Comp. I. c. 2. de accus. (5, 1.) 2) add.: Campaniae: Reg.; — ser. no. 601. — Jaffe no. 1421. 3) attente: A Burch. Reg. 4) illarum: P; Hilaram: Burch. Reg. 5) veniens: FGHM Coll. ctt. Reg. 6) supra-scriptum (deest: AP) fratrem nostrum Paschasium volumus admoneri (admonere: AP), ut eundem (eum: P; Hilaram (Hilarium: A)... privet officis atque verberibus publ. cast. faciat in ex. deportari: Coll. ctt. Reg.

Cap. II. 1) Restitutum ex Reg. Bal. X. 58.; — Comp. III. c. 7. de accus. (5, 1.) 2) Secobien.: Reg. — nomina in Codd. corrupta sunt. — Potthast no. 3100. 3) Palatinus: Cacy; Palatinus ecclesiae: Reg. 4) suo: deest: F; de ven. fr. nostro Palentino episcopo suo (deest: C): C Reg.